

## Changelog

| VERSION | ÆNDRINGER                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1     | Ændringer i Bestemmelserne 7.7., 9.2., 10.4. og Bilag C.8. ( <i>Tastefejl og opdaterede krydshenvisninger</i> ). |
| 1.2     | Ændringer i Bestemmelse 7.6 ( <i>Bestemmelsen er gjort valgfri og ordlyden er blevet modificeret</i> )           |
|         |                                                                                                                  |

# UDKAST

## FØRSTEUDKAST – IKKE UNDERSKREVET

**Skal gennemgås og godkendes af kommunen/skoleejereren, kommunens DPO og begge parter. Dokumentet er ikke en erklæring om, at SkoleGPS er juridisk godkendt.**

### Standardkontraktsbestemmelser

i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på databehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

[UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]  
CVR [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]  
[UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]  
[UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]  
Danmark

herefter "den dataansvarlige"

og

Jeppe Laursen, privatperson og ejer/driftsansvarlig for SkoleGPS.dk  
CVR Ikke CVR-registreret (privatperson)  
Sandbergvej 29  
4760 Vordingborg  
Danmark

herefter "databehandleren"

der hver især er en "part" og sammen udgør "parterne"

HAR AFTALT følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

## 1. Indhold

Side 3 af 19

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Præambel .....                                                       | 4  |
| 3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser .....               | 4  |
| 4. Databehandleren handler efter instruks .....                         | 5  |
| 5. Fortrolighed .....                                                   | 5  |
| 6. Behandlingssikkerhed .....                                           | 5  |
| 7. Anvendelse af underdatabehandlere .....                              | 6  |
| 8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer ..... | 7  |
| 9. Bistand til den dataansvarlige .....                                 | 8  |
| 10. Underretning om brud på persondatasikkerheden .....                 | 9  |
| 11. Sletning og returnering af oplysninger .....                        | 9  |
| 12. Revision, herunder inspektion .....                                 | 10 |
| 13. Parternes aftale om andre forhold .....                             | 10 |
| 14. Ikrafttræden og ophør .....                                         | 10 |
| 15. Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren .....     | 11 |
| Bilag A Oplysninger om behandlingen .....                               | 12 |
| Bilag B Underdatabehandlere .....                                       | 13 |
| Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger .....       | 15 |
| Bilag D Parternes regulering af andre forhold .....                     | 18 |

1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
2. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
3. I forbindelse med leveringen af SkoleGPS.dk – en webbaseret tjeneste til oprettelse og afvikling af undervisningsløb – behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser.
4. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne.
5. Der hører fire bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.
6. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
7. Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.
8. Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks for så vidt angår databehandlerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
9. Bilag D indeholder bestemmelser vedrørende andre aktiviteter, som ikke af omfattet af Bestemmelserne.
10. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter.
11. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

## 3. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes<sup>1</sup> nationale ret og disse Bestemmelser.

---

<sup>1</sup> Henvisninger til "medlemsstat" i disse bestemmelser skal forstås som en henvisning til "EØS medlemsstater".

2. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger.
3. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.

#### **4. Databehandleren handler efter instruks**

1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser.
2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

#### **5. Fortrolighed**

1. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.
2. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

#### **6. Behandlingssikkerhed**

1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.

Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

- a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger

- b. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester
  - c. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
  - d. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.
2. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.
  3. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i bilag C.

## 7. Anvendelse af underdatabehandlere

1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).
2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse Bestemmelser uden forudgående generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
3. Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst 30 dages varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse inden brugen. Listen over godkendte underdatabehandlere fremgår af bilag B.
4. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller

medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

5. Underdatabehandleraftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger af disse Bestemmelser er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.
6. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

## **8. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer**

1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V.
2. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
3. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser:
  - a. overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en international organisation
  - b. overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland
  - c. behandle personoplysningerne i et tredjeland
4. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i bilag C.6.

5. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

## 9. Bistand til den dataansvarlige

1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

- a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
  - b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
  - c. indsigtsretten
  - d. retten til berigtigelse
  - e. retten til sletning ("retten til at blive glemt")
  - f. retten til begrænsning af behandling
  - g. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
  - h. retten til dataportabilitet
  - i. retten til indsigelse
  - j. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
2. I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til Bestemmelse 6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:
- a. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødigt forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det, at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet, medmindre det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder
  - b. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødigt forsinkelse at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
  - c. den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en konsekvensanalyse)

- d. den dataansvarliges forpligtelse til at høre Datatilsynet inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.
3. Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2.

## 10. Underretning om brud på persondatasikkerheden

1. Databehandleren underretter uden unødigt forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.
2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer efter, at databehandleren er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 33.
3. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:
  - a. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
  - b. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
  - c. de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.
4. Parterne skal i bilag C angive den information, som databehandleren skal tilvejebringe i forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

## 11. Sletning og returnering af oplysninger

1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger er databehandleren forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige, og bekræfte over for den dataansvarlige, at oplysningerne er slettet, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring. Returnering kan i stedet aftales ved særskilt dokumenteret instruks, i det omfang det er teknisk muligt.

## 12. Revision, herunder inspektion

Side 10 af 19

1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
2. Procedurene for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med databehandleren og underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7. og C.8.
3. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

## 13. Parternes aftale om andre forhold

1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.

## 14. Ikrafttræden og ophør

1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parters underskrift heraf.
2. Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller u hensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning hertil.
3. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aftales mellem parterne.
4. Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og personoplysningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 11.1 og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriftlig varsel af begge parter.
5. Underskrift

På vegne af den dataansvarlige

Navn: [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]

Stilling: [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]

Telefonnummer: [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]

E-mail: [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]

Underskrift

På vegne af databehandleren

Navn: Jeppe Laursen

Side 11 af 19

Stilling: Ejer og driftsansvarlig for SkoleGPS.dk (privatperson)

Telefonnummer: +45 40 87 45 38

E-mail: skolegpsdk@gmail.com

Underskrift

## 15. Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren

1. Parterne kan kontakte hinanden via nedenstående kontaktpersoner.
2. Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontaktpersoner.

Navn: [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]

Stilling: [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]

Telefonnummer: [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]

E-mail: [UDFYLDES AF KOMMUNEN/SKOLEEJEREN]

Navn: Jeppe Laursen

Stilling: Ejer og driftsansvarlig for SkoleGPS.dk (privatperson)

Telefonnummer: +45 40 87 45 38

E-mail: skolegpsdk@gmail.com

**A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige**

Formålet er at stille SkoleGPS.dk til rådighed for den dataansvarliges lærere og undervisningskonsulenter, så de kan oprette, dele, starte og gennemføre stedbaserede undervisningsløb, lade elever deltage uden elevkonto, vise opgaver og aktuelle poster, modtage besvarelser og eventuelle fotos samt give læreren status og resultater. Behandlingen må ikke anvendes til reklame, videresalg af elevdata, profilering eller andre uforenelige formål.

**A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen)**

Behandlingen omfatter indsamling, registrering, organisering, opbevaring, løbende opdatering, visning, begrænset videregivelse til godkendte underdatabehandlere, fejlsøgning, sletning og sikkerhedskopiering. Under et aktivt løb modtages elevens aktuelle GPS-position og overskrives løbende på deltagerposten. Der er ikke konstateret en særskilt positionshistorik for det normale løbsflow. Lærere kan dele et løb til afvikling; modtageren får en selvstændig kopi uden tidligere sessioner, deltagere, elevdata, resultater, PIN-koder eller live-status.

**A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede**

Almindelige personoplysninger:

- Lærere/konsulenter: navn, e-mailadresse, bruger- og autentifikations-id, loginudbyder, kontostatus, oprettede undervisningsløb samt frivilligt samtykke til produktnyt.
- Elever/deltagere: valgfrit fornavn eller holdnavn, pseudonyme sessions- og deltager-id'er, aktuel GPS-position (breddegrad, længdegrad og eventuel nøjagtighed) under aktivt løb, tidsstempler, svar, point, gennemførelsesstatus og foto ved fotoopgave.
- Teknisk drift: IP-/netværksoplysninger hos drifts- og kortleverandører, browser, enhedstype, operativsystem, URL/sti uden hemmelige tokens, fejl- og driftsmetadata samt sikkerhedslog. Der skal ikke behandles CPR-numre, særlige kategorier efter artikel 9, oplysninger om strafbare forhold eller fortrolige elevsager. Genkendelige personer må ikke fotograferes.

**A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede**

- Elever og andre deltagere i undervisningsløb, typisk børn og unge.
- Lærere, pædagoger, undervisningskonsulenter, skoleadministratorer og andre autoriserede medarbejdere hos den dataansvarlige.
- Kontaktpersoner hos kommunen/skoleejereren.

Forældre/værger er kun registrerede, hvis de selv kontakter support eller indgår i en konkret, dokumenteret aktivitet.

**A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelser i krafttræden. Behandlingen har følgende varighed**

Behandlingen kan påbegyndes efter i krafttræden og fortsætter, mens den dataansvarlige anvender tjenesten. De enkelte kategorier opbevares efter bilag C.4. Ved ophør slettes oplysningerne efter bestemmelse 11.1 og bilag C.4. Udkastet forudsætter gratis adgang i skoleåret 2026/27; dette ændrer ikke databeskyttelsesforpligtelserne.

**B.1. Godkendte underdatabehandlere**

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere

| NAVN                                                          | CVR/REGISTRERING                               | ADRESSE/BEHAND-<br>LINGSSTED                                                                           | BESKRIVELSE AF BE-<br>HANDLING                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supabase, Inc.                                                | Ikke dansk CVR; kon-<br>traktenhed verificeres | Valgt projektregion og øv-<br>rige lokationer efter leve-<br>randørens DPA/SCC –<br>verificeres        | Database, autentifikation,<br>Storage, Realtime og ser-<br>verfunktioner. Centrale<br>konto-, løbs-, sessions-,<br>deltager-, positions-, svar-<br>og fotodata.                                                        |
| Vercel Inc.                                                   | Delaware nr. 5857312                           | 440 N Barranca Ave<br>#4133, Covina, CA<br>91723, USA; global be-<br>handling efter DPA/SCC            | Webhosting, edge/server-<br>afvikling og webanalyse.<br>DPA-dækning for den<br>konkrete plan skal verifi-<br>ceres; Vercels offentlig-<br>gjorte DPA omtaler<br>Pro/Enterprise.                                        |
| Functional Software, Inc.<br>(Sentry)                         | Ikke dansk CVR                                 | Tyskland og USA samt<br>godkendte underleveran-<br>dører efter Sentrys<br>DPA/SCC                      | Fejlmonitorering, hvis ak-<br>tiveret. Kun redigerede<br>tekniske data; ingen elev-<br>navne, svar, lokationer,<br>fotos, PIN-koder eller de-<br>lingstokens må sendes.                                                |
| SmartBear Software, Inc.<br>(Bugsnag)                         | Ikke dansk CVR                                 | USA og godkendte under-<br>leverandører efter Smart-<br>Bears DPA/SCC – kon-<br>kret konto verificeres | Fejlmonitorering, hvis ak-<br>tiveret. Kun redigerede<br>tekniske data; ingen sær-<br>lige kategorier eller elev-<br>indhold må sendes.                                                                                |
| OpenAI Ireland Ltd. / gæl-<br>dende OpenAI-kontrakt-<br>enhed | Ikke dansk CVR; kon-<br>traktenhed verificeres | EØS samt eventuelle<br>overførsler efter OpenAI<br>DPA/SCC og aktuel un-<br>derdatabehandlerliste      | Valgfrie lærerrettede AI-<br>funktioner. Elevdata, gen-<br>kendelige billeder, sær-<br>lige kategorier og fortroligt<br>materiale må ikke indsen-<br>des. Funktionen kan de-<br>aktiveres/udelades af in-<br>struksen. |

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden den dataansvarliges skriftlige godkendelse – gøre brug af en underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

## **B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere**

Databehandleren varsler planlagte tilføjelser eller udskiftninger mindst 30 dage før den nye underdatabehandler tages i brug. Den dataansvarlige kan inden fristens udløb gøre skriftlig og sagligt begrundet indsigelse. De i tabellen markerede verifikationspunkter skal være afklaret og accepteret skriftligt før underskrift eller før den pågældende funktion aktiveres.

**C.1. Behandlingens genstand/instruks**

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

Databehandleren instrueres i alene at behandle de i bilag A beskrevne oplysninger for at levere, sikre, vedligeholde og supportere SkoleGPS.dk for den dataansvarlige. Databehandleren må ikke anvende oplysningerne til egne markedsføringsformål, videresalg, reklameprofilering eller træning af offentlige AI-modeller. Den dataansvarlige instruerer sine brugere i at anvende holdnavn eller kort fornavn frem for fuldt navn, undgå særlige kategorier og undlade at fotografere genkendelige personer. AI-funktioner må ikke modtage elevdata eller andet personhenførbart materiale.

**C.2. Behandlingssikkerhed**

Sikkerhedsniveauet skal afspejle:

Behandlingen vedrører navnlig børn og unge og kan under aktive løb omfatte præcis lokation, svar og fotos. Selv om særlige kategorier ikke er tilsigtet, kan et foto eller fritekstsvar utilsigtet afsløre følsomme forhold. Sikkerhedsniveauet skal derfor være højt for elevdata, og adgangen skal begrænses til den relevante lærer, den enkelte deltagers egen aktive session og strengt nødvendige driftsfunktioner. Kommunen afgør, om behandlingen kræver en konsekvensanalyse (DPIA).

Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for at etableret det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau.

Databehandleren skal dog – under alle omstændigheder og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med den dataansvarlige:

Elever deltager uden elevkonto og bør angive holdnavn eller kort fornavn. Interne UUID'er bruges til bruger-, sessions- og deltagerbinding. Delingslinks bruger en rå hemmelighed i URL-fragmentet, som fjernes fra browserens synlige historik efter aflæsning; alene SHA-256-digest lagres. Transport sker via HTTPS/TLS. Kryptering i hvile hos hosting-/databaseleverandører skal dokumenteres via deres aktuelle sikkerheds- og DPA-materiale.

Adgang styres med autentifikation, row-level security, ejerskabskontrol, deltagerbinding og server-only privilegerede nøgler. Rå service-nøgler må ikke eksponeres i klienten. Medarbejder- og administratoradgang følger mindst mulige rettigheder. Der er aktuelt én driftsansvarlig; enhver senere hjælper skal have dokumenteret fortrolighed og særskilt, behovsbestemt adgang. Ændringer testes før frigivelse, og kritiske elevflows afgrænses mod utilsigtede ændringer.

Driften baseres på de godkendte hosting- og databaseleverandørers redundans og backup-muligheder. Databehandleren skal ved hændelser prioritere genetablering af tjenesten og orientere den dataansvarlige. Konkrete RTO/RPO, backupregioner og backupretention er ikke verificeret i dette udkast og skal aftales før underskrift: [SKAL VERIFICERES FØR UNDERSKRIFT].

Der anvendes typecheck, lint, build, målrettede automatiserede tests samt fokuserede browser- og sikkerhedstests ved væsentlige ændringer. Sikkerhedsrelevante migrationer gennemgås særskilt og afprøves isoleret, før de eventuelt køres mod hosted miljø. Afhængigheder og

leverandørvilkår gennemgås løbende og mindst årligt i forbindelse med DPO-/tilsynsopfølgning.

Side 16 af 19

Lærerområder kræver login. Elevadgang sker via kortvarig løbskode/QR til en aktiv session og bindes til en pseudonym deltageridentitet. Afsluttede eller ugyldige sessioner må ikke give adgang til nye data. Resultater er begrænset til løbets ejer. Delingslinks kan deaktiveres, må ikke indekseres eller caches og må ikke logges med rå token.

Al browser-, API- og leverandørtrafik skal ske over HTTPS/TLS. Autorisationsoplysninger og service-nøgler sendes kun i relevante beskyttede kanaler. URLs, fejlrapporter og analytics skal redigeres for PIN-koder, delingstokens, navne, deltager-id'er, svar, billeder og lokation.

Databaseadgang beskyttes med row-level security og serverkontrol. Fotoobjekter slettes automatisk efter 30 dage og kan slettes tidligere manuelt. Den aktuelle Storage-bucket participant-uploads er dog konfigureret som offentlig i migrationskoden. Det er en væsentlig afvigelse: inden kommunen anvender fotoopgaver med personoplysninger, skal bucket ændres til privat adgang med kortlivede signerede links eller kommunen skal udtrykkeligt acceptere en anden dokumenteret model. Indtil da må genkendelige personer ikke fotograferes.

Primær hosting og database drives i leverandørernes datacentre med deres fysiske kontroller. Databehandlerens lokale enheder skal være adgangskodebeskyttede, opdaterede og utilgængelige for uautoriserede. Lokale downloads af elevdata må ikke foretages, medmindre den dataansvarlige har givet dokumenteret instruks og opbevaring/sletning er aftalt.

Administrativ adgang fra hjemme-/fjernarbejdsplads må kun ske fra betroet, opdateret enhed over krypteret forbindelse og med stærk, unik adgangskode; multifaktorautentifikation skal være aktiveret, hvor leverandøren understøtter det. Skærm og session låses ved fravær, og elevdata må ikke udskrives eller deles via privat e-mail/chat.

Der logges begrænsede drifts- og fejloplysninger. Applikationen har redaktion af navne, e-mail, PIN-/løbskoder, tokens, sessions- og deltager-id'er, svar, fotos og lokation før observability. Delingssiden er særskilt fravalgt i analytics/fejlmonitorering. Aktuell retention og aktivering hos Vercel Analytics, Sentry, Bugsnag og database-logning skal verificeres: [SKAL VERIFICERES FØR UNDERSKRIFT]. Logdata må ikke bruges til elevprofilering.

### **C.3 Bistand til den dataansvarlige**

Databehandleren skal så vidt muligt – inden for det nedenstående omfang og udstrækning – bistå den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 9.1 og 9.2 ved at gennemføre følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

Databehandleren bistår uden unødigt forsinkelse med søgning, adgangsbegrænsning, rettelse, sletning, eksport hvor teknisk muligt, håndtering af registreredes anmodninger, vurdering af sikkerhedsbrud, dokumentation til anmeldelse, konsekvensanalyse og forudgående høring. Henvendelser fra elever/forældre henvises som udgangspunkt til den dataansvarlige.

Læreren kan fra resultatsiden slette billeder, besvarelser, deltagere og live-sessioner for et løb. Databehandleren kan efter verificeret instruks bistå med yderligere sletning. Ved brud leveres om muligt inden for 24 timer en foreløbig beskrivelse af hændelsen, berørte kategorier, omtrentligt omfang, sandsynlige konsekvenser og trufne/foreslåede afhjælpninger; manglende oplysninger eftersendes løbende.

### **C.4 Opbevaringsperiode/sletterutine**

1. Fotos: automatisk sletning af Storage-objekt og nulstilling af billedlink efter 30 dage; tidligere manuel sletning er mulig. Det hostede oprydningsskema faktiske aktivering skal verificeres.
2. Øvrige elev-/sessionsdata: den dataansvarlige instruerer lærerne i at rydde data senest 30 dage efter aktiviteten, medmindre et kortere dokumenteret formål gælder. Koden dokumenterer aktuelt manuel, ikke universel automatisk tidsbaseret, sletning.
3. Aktuell position: overskrives løbende og slettes sammen med deltager-/sessionsdata.
4. Lærerkonto og lærerskabte løb: opbevares, mens kontoen/aftalen er aktiv, og slettes efter dokumenteret anmodning eller ved ophør, bortset fra lovpligtig opbevaring.
5. Driftslogs/backups: leverandørspecifik retention skal oplyses og godkendes før underskrift.
6. Ved aftalens ophør slettes personoplysninger og eksisterende kopier i aktive systemer uden unødigt forsinkelse; rester i lovlige, lukkede backups udløber efter leverandørens godkendte retention og må ikke bruges til andre formål. Databehandleren bekræfter sletningen skriftligt.

### C.5 Lokalt for behandling

Behandling af de af Bestemmelserne omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end følgende:

- SkoleGPS' applikationsdrift: Vercel Inc.; primær behandling i USA og globalt efter leverandørens DPA/SCC.
  - Database, autentifikation og Storage: Supabase, Inc.; den valgte projektreion og supplerende support-/backup-lokationer skal dokumenteres: [SKAL VERIFICERES FØR UNDERSKRIFT].
  - Fejlmonitorering: Sentry (Tyskland/USA) og Bugsnag/SmartBear (USA og underleverandører), kun hvis aktiveret.
  - Lærerrättet AI: OpenAI efter gældende DPA/SCC, hvis aktiveret; ingen elevdata må sendes.
  - Databehandlerens administrative arbejde: Sandbergvej 29, 4760 Vordingborg, Danmark.
- Andre lokaliteter eller væsentlige ændringer kræver skriftlig godkendelse efter bilag B.

### C.6 Instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

Den dataansvarlige instruerer kun til overførsel uden for EØS, hvis den konkrete leverandør, behandlingsaktivitet, lokation og overførselsmekanisme fremgår af bilag B/C og er skriftligt godkendt. Overførsler skal baseres på en gyldig afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser og nødvendige supplerende foranstaltninger eller andet gyldigt kapitel V-grundlag. Kommunen foretager/vedligeholder den nødvendige overførselsvurdering.

For Vercel, Supabase, Sentry, SmartBear/Bugsnag og OpenAI skal kontraktenhed, DPA, underdatabehandlerliste, lokationer, eventuel EU-U.S. Data Privacy Framework-certificering og/eller relevante SCC-moduler dokumenteres før underskrift. Status: [SKAL VERIFICERES FØR UNDERSKRIFT].

Hvis den dataansvarlige ikke i disse Bestemmelser eller efterfølgende giver en dokumenteret instruks vedrørende overførsels af personoplysninger til et tredjeland, er databehandleren ikke berettiget til inden for rammerne af disse Bestemmelser at foretage sådanne overførsler.

### C.7 Procedurer for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med behandlingen af personoplysninger, som er overladt til databehandleren

Den dataansvarlige kan én gang årligt og ved konkret sikkerhedshændelse eller myndighedskrav anmode om dokumentation for efterlevelse. Databehandleren leverer inden rimelig frist

relevante politikker, testresultater, leverandør-DPA'er, underdatabehandlerlister og anden tilgængelig dokumentation med nødvendige fortroligheds- og sikkerhedsbegrænsninger. Hvis dokumentationen ikke er tilstrækkelig, kan den dataansvarlige gennemføre en forholdsmæssig fjernrevision eller inspektion med mindst 30 dages varsel, medmindre et brud eller myndighedskrav nødvendiggør kortere varsel. Parterne aftaler omfang og omkostninger på forhånd; databehandleren afsætter rimelig nødvendig tid.

### **C.8 Procedurer for revisioner, herunder inspektioner, med behandling af personoplysninger, som er overladt til underdatabehandlere**

Databehandleren følger mindst årligt de godkendte underdatabehandlers aktuelle sikkerheds-, revisions- og databeskyttelsesdokumentation samt væsentlige ændringer og hændelser. Tilgængelige SOC-/ISO-erklæringer, DPA'er, underdatabehandlerlister og overførselsdokumentation indhentes eller henvises til efter anmodning. Den dataansvarlige kan kræve supplerende dokumentation eller gøre indsigelse efter bilag B. Hvis en væsentlig risiko ikke kan afhjælpes, må den pågældende underdatabehandler/funktion ikke anvendes til kommunens personoplysninger.

## **Bilag D Parternes regulering af andre forhold**

### **D.1 Udkastets status og forudsætninger**

Dette dokument er et grundigt førsteudkast baseret på Datatilsynets standardbestemmelser og en lokal teknisk kodegennemgang pr. 7. august 2026. Det er ikke underskrevet, er ikke juridisk rådgivning og udgør ikke en certificering eller myndighedsgodkendelse. Kommunen/skoleejerens skal lade egen DPO og relevante IT-/sikkerhedsfunktioner gennemgå aftalen og de markerede verifikationspunkter før brug eller underskrift.

### **D.2 Gratis tjeneste i skoleåret 2026/27**

SkoleGPS forventes stillet gratis til rådighed for danske skoler og kommuner i skoleåret 2026/27. Gratis levering ændrer ikke parternes pligter efter databeskyttelsesreglerne. Eventuelle senere betalings-, support-, opetids-, ansvar- og opsigelsesvilkår aftales særskilt og må ikke forringe disse standardbestemmelser eller de registreredes rettigheder.

### **D.3 Obligatoriske brugsregler for den dataansvarlige**

Den dataansvarlige skal instruere brugerne i: (a) at anvende holdnavn eller kort fornavn frem for fuldt elevnavn, (b) ikke at indtaste CPR-numre, særlige kategorier, diagnoser, elevsager eller andre fortrolige oplysninger, (c) ikke at fotografere genkendelige personer, (d) ikke at sende elevdata eller personhenførbart materiale til AI-funktioner, (e) at rydde løbsdata efter bilag C.4 og (f) at behandle løbskoder, QR-koder og delingslinks fortroligt.

### **D.4 Foto – midlertidig sikkerhedsgate**

Fotoopgaver må i kommunal brug alene omfatte ting, steder eller andre ikke-personhenførbare motiver. Hvis kommunen ønsker fotos med personer eller andre personoplysninger, er funktionen ikke godkendt efter dette udkast, før Storage er ændret til privat adgang med passende kortlivede links, ændringen er testet og dokumenteret, og kommunen har foretaget en fornyet risikovurdering/DPO-godkendelse.

### **D.5 Eksterne kort- og indholdstjenester**

SkoleGPS' browser kan hente kortfliser/geokodning fra OpenStreetMap/Nominatim, CARTO og Esri samt enkelte offentlige medieaktiver. Disse tjenester kan modtage brugerens IP-adresse, browsermetadata og den forespurgte kortflise/søgning direkte. Der sendes ikke til sigtet elevnavn, svar eller foto. Tjenesternes rolle, vilkår, behandlingssteder og kapitel V-grundlag er ikke endeligt klassificeret i dette udkast. Kommunen skal godkende dem, eller de skal erstattes/deaktiveres for kommunens brug.

### **D.6 Punkter der skal lukkes før underskrift**

1. Kommunens juridiske navn, CVR, adresse, kontaktperson, underskriver og behandlingsgrundlag.
2. Kommunens vurdering af behovet for DPIA ved behandling af børn og lokation.

3. Privat adgangsmode for foto-Storage eller dokumenteret fravalg af personhenførbare fotos.
4. Supabase-projektregion, backup-/logretention, DPA/SCC og aktuel hosted cleanup-job.
5. Vercel-planens kontraktuelle DPA-dækning og overførselsvurdering.
6. Om Sentry, Bugsnag og Vercel Analytics er aktive, samt deres retention og region.
7. Kortleverandørernes rolle og godkendelse.
8. AI-funktionernes afgrænsning, DPA/SCC eller deaktivering.
9. Om kommunen kræver automatisk sletning af alle øvrige elevdata frem for dokumenteret læreroprensning.
10. Revisionsniveau, ansvar, forsikring, værneting, support og ophør i en særskilt hovedaftale.